



Política de Prevención, Protección y Atención del Acoso Sexual Protocolo y rutas de atención

Bogotá, D.C., Colombia, octubre 11 de 2024

1. PROPÓSITO

PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S., consecuente con sus obligaciones legales, y conforme a lo establecido por el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 2365 de 2024, por medio del presente documento formula la **Política de Prevención, Protección y Atención del Acoso Sexual en el contexto laboral, Protocolo y rutas de atención**, reflejando con ello su interés por que el trabajo se realice libre de actos de persecución o asedio de carácter sexual, obsceno o libidinoso, que se manifiesten en relaciones de poder de orden vertical u horizontal, ya sea por edad, sexo, orientación sexual, posición laboral, social, y/o económica.

2. DECLARACIÓN Y ALCANCE DE LA POLÍTICA

Esta política aplica a todos los trabajadores de la Compañía, sin importar su cargo o el rol que desempeñen; igualmente aplica a los trabajadores en misión, contratistas, subcontratistas, auditores, revisores, asesores, consultores, visitantes, y/o proveedores cuando se encuentren en el domicilio principal de la Empresa, en sus sucursales, agencias, establecimientos de comercio, bodegas, oficinas, vehículos o lugares de trabajo o a través de comunicaciones de la Compañía utilizando chat, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, etc.

El personal directivo y de dirección manejo o confianza, tendrá especial compromiso en su implementación, aplicación y divulgación.

3. PRINCIPIOS

En la prevención, protección y atención del acoso sexual, se tendrán en cuenta los siguientes principios:

- Cero tolerancia: No son permitidas de ninguna manera las conductas de acoso sexual.
- Confidencialidad: Todos los trámites y casos de acoso sexual serán tratados de manera confidencial y su divulgación constituirá falta grave sancionable con la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador; si se trata de un contratista o proveedor su contrato será terminado, previa la investigación del caso.
- No repetición: La Compañía se compromete a establecer mecanismos para la no repetición de las conductas constitutivas de acoso sexual laboral.

- Apoyo y respeto a la víctima: En todo trámite de casos de acoso sexual siempre deberá prevalecer el bienestar de la víctima.
- No retaliación: Las víctimas gozarán de especial protección contra cualquier manifestación de retaliaciones por la queja o denuncia formulada.

4. OBLIGACIONES

Conforme a lo previsto por el párrafo 1 del artículo 11 de la Ley 2365 de 2024, la Compañía se compromete a:

1. Hacer que la presente política se refleje en el reglamento de trabajo, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral, la cual debe ser ampliamente difundida.
2. Garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo mecanismos para atender, prevenir y brindar garantías de no repetición.
3. Implementar las garantías de protección inmediata para evitar un daño irremediable a la víctima.
4. Informar a la víctima sobre su facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación.
5. Remitir de manera inmediata la queja a la autoridad competente, si así lo solicita de manera expresa la víctima.
6. Impedir actos de censura respecto de las víctimas, así como evitar la revictimización.
7. Publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas, en los canales físicos y/o electrónicos que utilice la Compañía, sin indicar el nombre de los involucrados.
8. Enviar informe de las quejas y sanciones al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE) dentro de los últimos diez días de cada semestre.

5. ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN

La Dirección de Gestión Humana de la Compañía, junto con el Comité de Convivencia, desarrollarán anualmente un plan de acción que contemple por lo menos los siguientes aspectos:

- i) Capacitación del nuevo personal en la prevención, protección y atención del acoso sexual, así como en los protocolos y rutas de atención y normas del Reglamento de Trabajo sobre tales temas.

- ii) Capacitación del personal ya vinculado a la Compañía en la prevención, protección y atención del acoso sexual, así como en los protocolos y rutas de atención y normas del Reglamento de Trabajo sobre tales temas.
- iii) Acciones de divulgación y prevención del acoso sexual en el trabajo.
- iv) Capacitación a los miembros del Comité de Convivencia en temas de acoso sexual.
- v) Verificar el cumplimiento de las actividades señaladas por el artículo 91 del Reglamento de Trabajo.

6. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN

Recibida la queja por acoso sexual en el trabajo, el Comité de Convivencia deberá dar inicio de manera inmediata al procedimiento que describen los artículos 92 y siguientes del Reglamento de Trabajo, adoptando todas las medidas que la Ley y el reglamento le permiten, como son:

- i) Escuchar de manera confidencial al (a) quejoso (a).
- ii) Practicar las pruebas necesarias que sean conducentes, entre ellas, citar al inculpado para escuchar su versión y darle la oportunidad que pueda pedir las pruebas que considere pertinentes y ejerza su derecho a la defensa.
- iii) Solicitar a la dirección de Gestión Humana el traslado del lugar de trabajo del (a) quejoso (a) o el permiso para realizar sus actividades mediante teletrabajo conforme a las previsiones del Reglamento de Trabajo.
- iv) Solicitar a la dirección de Gestión Humana para que ésta tome las medidas del caso a fin de evitar que el (a) quejoso (a) tenga que desarrollar labores que impliquen interacción con la persona inculpada.
- v) No permitir careos o confrontaciones entre el (a) quejoso (a) y el inculpado.
- vi) Solicitar a la dirección de Gestión Humana que se tomen las medidas del caso para proteger al (a) quejoso (a) de eventuales retaliaciones.
- vii) Desarrollar todo el procedimiento con total confidencialidad.
- viii) Informar al (a) quejoso (a) que puede acudir a la Fiscalía General o remitir la queja a dicha entidad a petición del (a) afectado (a).
- ix) Evitar la revictimización de la persona afectada.

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Gerencia General: Responsable de aprobar la Política, definir su gobierno y establecer los alcances del compromiso de la Compañía en materia de acoso sexual en el trabajo.

Dirección de Gestión Humana: Promover al interior de la Compañía el cumplimiento de esta política y generar espacios de reflexión y conversación en torno al tema.

Comité de Convivencia: Desarrollar las investigaciones de acoso sexual y trabajar conjuntamente con la Dirección de Gestión Humana en la estrategia de prevención.

Dirección Legal: Verificar de manera continua el ajuste de la presente política, de los protocolos y rutas de acceso y del Reglamento de Trabajo en materia de acoso sexual.

8. CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSTITUIR ACOSO SEXUAL

Teniendo presente que un acto de acoso sexual en los lugares de trabajo, es una conducta no permitida por la legislación vigente, que genera que la persona afectada se sienta insultada, avergonzada, coaccionada y/o intimidada, todo el personal de la Compañía, sin excepción, así como los trabajadores en misión, contratistas, subcontratistas, auditores, revisores, asesores, consultores, visitantes, y/o proveedores se abstendrán de realizar tales comportamientos entre los que podemos encontrar:

- a) Violencia Física: Tocamientos no deseados o acercamientos innecesarios.
- b) Violencia psicológica verbal: Peticiones de favores sexuales de manera insistente, bromas, insultos, observaciones, e insinuaciones de carácter sexual permanentes, propagación de rumores sexuales sobre una persona, llamadas telefónicas, mensajes de texto, chats u otras formas de comunicación con contenido sexual no aceptadas por la víctima, etc.
- c) Violencia psicológica no verbal: Gestos vulgares de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos; mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, mensajes o notas sexuales a una persona sin el consentimiento de ésta; espiar mientras el personal se cambia de ropa o hacen uso de un sanitario, etc.

9. PROTOCOLO Y RUTAS DE ATENCIÓN

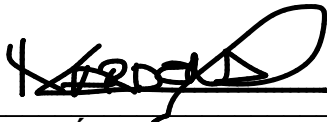
Canales de quejas: Las quejas por casos de acoso sexual se recibirán por parte del Comité de Convivencia de la Compañía a través de comunicaciones presentadas al correo electrónico ccastillo@peoplesolutions.com.co

Las quejas pueden ser presentadas con identificación del presunto (a) afectado (a) o de manera anónima, pero siempre se requerirá establecer las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que han ocurrido los hechos, con el fin de garantizar el principio de contradicción y derecho de defensa, así como adjuntar las pruebas que se tengan de tales conductas.

El Comité de Convivencia deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 90 al 98 del Reglamento de Trabajo para el trámite de la investigación por acoso sexual.

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su compromiso y participación.



NELSÓN CÁRDONA ZULUAGA
C.C. No. 16.621.894 de Cali
Representante Legal
PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.

ELABORACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
1	JCV ABOGADOS	Carlos David Castillo Cespedes Director de Gestión Humana	Nelson Cardona Zuluaga Representante Legal
FECHA	10/10/24	11/10/24	11/10/2024